

1501381-26.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/03/2022

... da prisão, demonstram o dolo de tráfico, bem como o envolvimento dos menores no ilícito.

Para Fernando de Almeida Pedroso, "em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501381-26.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501381-26.2021.8.26.0618

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2272582/2021 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 20675077 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2248/21/323 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2248/2021 - Delegacia de Polícia de Caçapava, 2272582 - Delegacia de Polícia de Caçapava

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOAO VITOR MAFEU DO AMARAL

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

JOAO VITOR MAFEU DO AMARAL, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº. 11.343/06, porque, no dia 05 de outubro de 2021, na Rua Vereador Edir Chapier de Azevedo, 125, nesta cidade e comarca de Caçapava, o réu, previamente ajustado, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios com os adolescentes Joaquim Gabriel Faria do

Prado, qualificado a fls. 12 e Thiago Wallace de Jesus Quadro, qualificado a fls. 13, para fins de tráfico, supostamente, trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 93), apresentou defesa prévia (fls. 98/99), sendo recebida a denúncia em 18/03/22 (fls. 105/107) e o acusado citado pessoalmente (fls. 137).

Durante a instrução, realizada virtualmente em razão da pandemia do novo coronavírus, foi ouvida uma testemunha de acusação, bem como foi o réu interrogado. Em debates orais, o parquet pugnou pela condenação, enquanto a defesa requereu a absolvição.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A presente ação penal merece ser julgada procedente.

A materialidade delitiva encontra-se provada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 01/02), Boletim de Ocorrência (fls. 03/06), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 10/11), Laudo de Constatação Provisória (fls. 23/25), Exame Químico-Toxicológico (fls. 138/140) e pela prova oral coligida em juízo.

A autoria desponta nítida e indubitosa, a começar pela confissão do réu.

Em interrogatório judicial, JOAO VITOR MAFEU DO AMARAL disse que tem 21 anos, é solteiro, tem filhos, trabalhava como ajudante de pedreiro, nunca foi processado. Quanto aos fatos, confessou sua autoria, admitindo que estava traficando com os menores, embora não soubesse sua idade. Admitiu que estava vendendo drogas há pouco tempo (5 dias) diante da necessidade que passava e que iria receber o pagamento em dinheiro. Nunca foi condenado.

Lembre-se que "a confissão judicial constitui elemento seguríssimo de convicção. Apenas especialíssima e incomum circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa" (RJDTACRIM 12/112), circunstância esta que não se apresenta no presente caso.

A par da confissão, o policial militar RICARDO DE MATTOS SILVA, em juízo, disse que, no dia, estavam em patrulhamento quando se depararam com três indivíduos, dentre os quais o réu. Decidiram abordá-los, ao que eles tentaram empreender fuga, mas foram abordados. Em abordagem, com o réu encontraram as drogas mencionadas na denúncia, a saber, 16 buchas de maconha, 42 invólucros de cocaína e 31 pedras de crack, além de R\$279,00. Com os menores Joaquim e Tiago, encontraram, respectivamente, rádio transmissor e duas baterias similares a baterias utilizadas no rádio apreendido, além de R\$189,00. Os três confessaram a prática de tráfico no local, conhecido como ponto de drogas em Caçapava.

Quanto aos depoimentos de testemunhas que exerçam função no combate diário à criminalidade, é pacífico o entendimento de que a simples condição de policial não enseja seu recebimento com reservas, já que colhidos sob compromisso de dizer a verdade, como toda e qualquer testemunha.

Nesse sentido: "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos" (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

Enfim, a confissão de JOÃO VITOR, a quantidade de entorpecente apreendido, a variedade das substâncias à disposição para a venda, a apreensão de quantia em dinheiro sem notícia de origem ilícita, a posse de rádio comunicador, entre outras circunstâncias da prisão, demonstram o dolo de tráfico, bem como o envolvimento dos menores no ilícito.

Para Fernando de Almeida Pedroso, "em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a

quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo" (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96).

A propósito, sobre o tema, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT 714/357, RJTJSP 63/316, 70/371 e 97/512).

Por fim, não há que se falar em estado de necessidade, pois, como é de sabença geral, a excludente em questão somente se caracteriza pela "situação de perigo atual, não provocado voluntariamente pelo agente, em que lesa bem de outrem, para não sacrificar direito seu ou alheio, cujo sacrifício não podia ser razoavelmente exigido" (in Código Penal Comentado, Celso Delmanto, 7ª Edição, Ed. Renovar, pág 95).

Desse modo, simples alegações de dificuldades financeiras impulsionadas pela pandemia - cuja veracidade, gravidade e intensidade não restaram comprovadas nos autos - não têm o condão de elidir a responsabilidade criminal de JOÃO VITOR pelos fatos que lhe foram atribuídos.

Isso é o que basta à condenação do réu como incurso no tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Passo, doravante, à dosimetria das penas com fulcro nos artigos 42 da Lei n.º 11.343/2006 e artigos 59 e 68 do Código Penal.

Na primeira fase, a teor do disposto no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, é bom lembrar que, na fixação da pena do crime de tráfico de drogas, o juiz deve considerar, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, a personalidade e a conduta social do agente. Nesse sentido: STJ, HC n.º 402.845/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/09/2017, DJe 21/09/2017.

Em consequência, no caso em tela, há de ser sopesada a quantidade (16 porções de maconha, 31 pedras de crack, 42 eppendorfs contendo cocaína,) e, sobretudo, a natureza da cocaína e do crack, estupefacientes de alto poder nocivo capaz de gerar rápida dependência química, razão pela qual realizo a exasperação das penas em 1/6, ensejando o total provisório de 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

Na segunda etapa, presente as atenuantes da maioridade relativa e da confissão. Presente, ainda, a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j do Código Penal, não se podendo negar que o acusado se valeu de uma situação pandêmica e dramática vivenciada pela coletividade, notoriamente reconhecida como calamidade, para o fim de obter renda fácil, passando a se dedicar ao tráfico, em prejuízo ao bem jurídico tutelado pela própria norma, qual seja, a saúde e bem-estar da coletividade. Assim, realizo a diminuição de 1/6, ensejando as reprimendas de 05 anos de reclusão, além de 500 dias-multa, a teor do disposto na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na derradeira etapa, é incontroverso que o réu praticou o tráfico envolvendo os adolescentes Joaquim Gabriel Faria do Prado e Thiago Wallace de Jesus Quadro, razão pela qual realizo o acréscimo das penas em 1/6, redundando o total de 05 anos e 10 meses de reclusão, além de 583 dias-multa.

Todavia, o réu faz jus à diminuição de 2/3 das penas com fulcro no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, o que perfaz o total de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, pois, além de primário e sem antecedentes criminais (fls. 130/131), não há provas de que integre organização criminosa.

Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, uma vez que não há nos autos elementos que comprovem a capacidade econômica do réu.

Excepcionalmente, fixo o regime aberto para o início do cumprimento da pena, tendo

em vista as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, sua primariedade, confissão, o tempo de prisão preventiva (artigo 387, §2º do CPP) e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Não obstante este magistrado tenha reiteradamente decidido em casos idênticos de maneira diversa, ao adotar regime fechado no tráfico privilegiado, curvo-me ao recente posicionamento adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus n.º 596.603 - SP (2020/0170612-1), de relatoria do MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, adotando regime mais brando (aberto), em observância aos princípios da hierarquia jurisdicional e da segurança jurídica.

Em atenção ao balizado pela C. Superior Instância, reputo preenchidos os requisitos previstos pelo artigo 44, do Código Penal, razão pela qual substituo a pena privativa por duas penas restritivas de direito, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade, que serão especificados pelo juízo da execução, e a prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo em favor de entidades assistenciais, recaiando, preferencialmente, em favor daquelas voltadas a reabilitação de dependentes químicos.

Ainda, quanto à possibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, cabe observar o entendimento atual do Supremo Tribunal Federal: "A Turma concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para possibilitar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao paciente condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, desde que cumpridos os demais requisitos exigidos pela lei. Salientou-se que, uma vez verificada essa possibilidade, não há impedimento para que se fixe o regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena, já que o objetivo da conversão é evitar o encarceramento. Frisou-se, ainda, que esse posicionamento busca apenas adequar a fixação do regime ao entendimento do STF, aplicando-se especificamente aos delitos de tráfico e apenas em razão da declaração de inconstitucionalidade das expressões da lei que vedavam a substituição. Precedentes citados do STF: HC 97.256-RS, DJe 15/12/2010; HC 104.423-AL, DJe 7/10/2010; HC 102.678-MG, DJe 23/4/2010, e HC 105.779-SP, DJe 21/2/2011". HC 196.199-RS, Rel. Min. Gilson Dipp, julgado em 5/4/2011.

DISPOSITIVO

Posto isto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o acusado JOÃO VITOR MAFEU DO AMARAL como incurso no artigo 33, caput, c.c §4º da Lei n.º 11.343/06, impondo-lhe às penas de 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial aberto, pelas razões excepcionais acima mencionadas, além de 194 dias-multa, no menor valor unitário, pela prática do tráfico privilegiado.

Substituo a pena privativa imposta por duas penas restritivas de direito, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade, que serão especificados pelo juízo da execução, e a prestação pecuniária, no valor de um salário-mínimo em favor de entidades assistenciais, recaiando, preferencialmente, em favor daquelas voltadas a reabilitação de dependentes químicos.

Tendo em vista o regime aplicado (aberto), a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, o reconhecimento do tráfico privilegiado e o tempo de prisão preventiva (artigo 387, §2º do CPP), revogo a custódia cautelar do réu, facultando-lhe o direito de recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Autorizo a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, guardando-se pequena quantidade para eventual exame futuro, com a ressalva de que, com o advento da Lei n.º 11.343/06, deverá ser observado o artigo 32, §2º, que exige a presença do Ministério Público, bem como de autoridade sanitária competente no local da incineração, elaborando-se, ainda, auto circunstanciado e perícia.

Outrossim, observo que o réu não fez prova da procedência lícita da importância em dinheiro apreendida em seu poder. Assim, conclui-se que são produtos do tráfico de entorpecentes por eles praticado e, por este motivo, com fundamento no artigo 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal e artigo 62 da Lei n.º 11.343/06, declaro, após o trânsito em julgado, o perdimento, em favor da União, da importância em dinheiro apreendida nos autos.

O acusado deverá arcar com o pagamento, ao final da ação, da taxa judiciária, no valor de 100 UFESPs, conforme o artigo 4º, §9º, alínea a da Lei Estadual nº 11.608/03.

Com o trânsito em julgado: (i) expeça(m)-se guia(s) de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (iv) notifique(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de multa; (v) se o caso, expeça-se certidão de honorários em favor da advogada nomeada nos autos.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Caçapava, 30 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA